



TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/mcmc/smur/CGVM/alp

Rol N°1.305-2025

Santiago, treinta y uno de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS:

1°) Que, a fojas 50 (TCE) reclama don José Luis Fernández Henríquez, candidato a Alcalde por la comuna de Doñihue, en las elecciones municipales 2024, contra la resolución N°G2225 de veintiocho de abril de dos mil veinticinco del Servicio Electoral, que rechazó su cuenta de ingresos y gastos electorales, solicitando tenerla por aprobada;

2°) Que, la **observación N°1** relativa a un ingreso por concepto de "*aporte propio en dinero de la candidatura*", por \$1.500.000 se tendrá por subsanada, atendido que la candidatura justifica la fuente de financiamiento del aporte propio con su pensión de retiro del Ejército de Chile;

3°) Que, la **observación N°6** relativa a un gasto por \$250.000 por concepto de "*propaganda impresa y merchandising*" se tendrá por subsanada, atendido que, revisados los antecedentes, el gasto se encuentra incorporado en la factura N°728 del proveedor "*Comercial APChile Alejandro Peñaloza E.I.R.L.*", por un monto total de \$862.400, la que fue pagada en dos cuotas: la primera por \$612.400 y, la segunda, por \$250.000;

4°) Que, las **observaciones N°7, N°8 y N°9** relativas a gastos por montos de \$100.000, \$100.000 y \$32.000, respectivamente, por concepto de "*propaganda en redes sociales*", se tendrán por subsanadas, toda vez que la candidatura adjuntó boleta de honorarios N°24 del proveedor "*La Culebra SpA*", a fojas 16 (TCE), por un monto total de \$232.000, que comprende la totalidad de los montos observados;

5°) Que, la **observación N°10** comprende dos situaciones: *la primera*, relativa a la solicitud de reembolso por un total de \$1.376.380, monto que se encuentra cubierto con los otros ingresos, conforme lo señala el Servicio Electoral; *la segunda*, relativa a una descuadratura de un mayor gasto por \$25.108. Solicitándose, al efecto, aclarar la petición de reembolso, indicando los documentos tributarios que se encuentren pendientes de pago y la fuente de financiamiento del mayor gasto.

La observación se tendrá por subsanada puesto que la





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/mcmc/smur/CGVM/alp

Rol N°1.305-2025

candidatura aporta documentación -a la que se ha hecho referencia en el motivo 2°) de esta sentencia- justificando la fuente de financiamiento; y,

6°) Que, los gastos rechazados no alcanzan el umbral de 20% de los gastos declarados ni existen omisiones graves que justifiquen el rechazo íntegro de la cuenta general de ingresos y gastos electorales, de conformidad al artículo 50 de la Ley N°19.884.

Por estas consideraciones, **se acoge** la reclamación deducida a fojas 50 (TCE), por don José Luis Fernández Henríquez, candidato a Alcalde por la comuna de Doñihue, en las municipales elecciones 2024, contra la resolución N°G2225 de veintiocho de abril de dos mil veinticinco del Servicio Electoral y, **en su lugar**, se tiene por aprobada la cuenta. En cuanto a la solicitud de reembolso, se desestimará, por tratarse de documentos cuya condición de pago es "pagada".

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°1.305-2025.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 31/08/2026

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
Fecha: 31/08/2026

Omar Antonio Astudillo Contreras
Fecha: 31/08/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 31/08/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino, don Omar Antonio Astudillo Contreras y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°1305-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 31/08/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 31 de agosto de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 31/08/2026



0272B882-9F0A-44C5-9740-63D9F657778

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.